מדינת ישראל
משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

ב' בסיון התשע"ה
20 במאי 2015
שה. 2015-18127

<u>הכרעה עקרונית לעניין הצטרפות לביטוח חיים קבוצתי</u>

בביקורות שערכנו במספר חברות ביטוח מצאנו מקרים שבהם צורפו מבוטחים לביטוחי חיים קבוצתיים (חברי הקבוצה או בני משפחותיהם) ללא קבלת הסכמתם בכתב, זאת על אף שהמבוטחים נשאו בעלות הביטוח (בצורה מלאה או חלקית), כנדרש בתקנה 3 (ב) בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי), התשנ"ג-1993 (להלן: "**תקנות ביטוח קבוצתי**"). במהלך הביקורות חברות ביטוח נדרשו להעביר רשימה של מבוטחים שהצטרפו במסגרת ביטוח חיים קבוצתי ב- 2011-2012. עבור מבוטחים אלו החברות היו צריכות לציין האם מבוטחים חתמו על טפסי הצטרפות. לאחר קבלת הקבצים המלאים מהחברות נבחר מדגם של מבוטחים, לגביו החברה הייתה צריכה להעביר העתקים של טפסי ההצטרפות חתומים. מהמדגם ומהטפסים שהועברו, עלו מקרים רבים שבהם לא נמצאו טפסי הצטרפות חתומים. מאחר שהאחריות לקבלת הסכמתו של המבוטח להצטרפות לביטוח כאשר דמי הביטוח, או חלקם, משולמים בידי המבוטח, הינה של חברת הביטוח, היעדר יכולת הוכחה מצד חברת הביטוח לקבלת הסכמת המבוטח כאמור כמוה כאי קבלת הסכמה.

לנוכח האמור לעיל, ובתוקף סמכותי לפי סעיף 65 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, להלן הוראותיי:

1. לחברת ביטוח צריכה להיות היכולת להציג בכל עת הסכמה בכתב של מבוטח להצטרפות לביטוח חיים קבוצתי, במקרים בהם דמי הביטוח, או חלקם, משולמים בידי המבוטח.
2. לגבי פוליסות ביטוח חיים קבוצתי קיימות במועד פרסום הכרעה זו, לגביהן חברת ביטוח לא יכולה להציג הסכמה בכתב, וזאת למרות שדמי הביטוח, או חלקם, משולמים בידי המבוטח, על חברת ביטוח לוודא קיומה של הסכמה בכתב של אותם מבוטחים להצטרפות לפוליסות האמורות, וזאת לא יאוחר מיום החידוש הקרוב של הפוליסות או תוך שנים עשר חודשים ממועד תחילה של הכרעה זו, לפי המוקדם מביניהם (להלן: "**המועד הקובע**").
3. אם חברת ביטוח לא השיגה את הסכמתו של מבוטח מסוים בפוליסות כאמור עד למועד הקובע, לא יחודש הביטוח לגבי אותו מבוטח בקבוצת המבוטחים, והודעה על כך תשלח למבוטח חודש לפני מועד החידוש הקרוב במקרה שבו פוליסת הביטוח ממשיכה להתקיים לגבי יתרת המבוטחים בפוליסה הקבוצתית.
4. האמור בסעיפים 1, 2 ו- 3 לעיל לא יחול לגבי המקרים הבאים:
   4.1. פוליסות ביטוח חיים קבוצתיות לגביהן ניתן אישור המפקחת לפי תקנה 10(5) לתקנות ביטוח קבוצתי הפוטר את חברת הביטוח מחובתה לניהול רשימת המבוטחים והמוטבים, כגון עקב סיווגה הביטחוני של קבוצת המבוטחים או היות בעל הפוליסה חברה מנהלת של קופת גמל.
   4.2. פוליסות ביטוח חיים קבוצתיות הנעשים עקב חובה הקבועה בחוק.

4.3. פוליסות ביטוח חיים קבוצתיות ששווקו לפני 1 בינואר 2006 ולא חודשו. לעניין זה יובהר כי, במועד החידוש הקרוב של פוליסות כאמור, על חברת הביטוח לקבל הסכמות מהמבוטחים, בהתאם לקבוע בתקנות.

5. תחילתה של הכרעה זו, 60 ימים מיום פרסומה.

דורית סלינגר
המפקחת על הביטוח